EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

FEDERAÇÃO PSOL-REDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob os nº 46.875.220/0001-60, com sede à SCS, Quadra 2, Bloco C, Lote 252, nº 252-A, Edifício Jamel Cecílio, 5º andar, Asa Sul, Brasília-DF, neste ato representado pelo seu presidente JULIANO MEDEIROS; **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob os nº 06.954.942/0001-95, com sede à SCS Quadra 2 Bloco C Lote 104, nº 252, 5º andar, Asa Sul, Brasília-DF, neste ato representado por sua Presidente, PAULA BERMUDES MORAES CORADI; **REDE SUSTENTABILIDADE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 17.981.188/00001-07, com endereço no SDS CONIC, Bloco A , Ed. Boulevard Center, Sala 107/109, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.391-900, neste ato representado por seu presidente,
PAULO ROBERTO LAMAC JUNIOR, vêm, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogadas infra-assinadas, com instrumentos procuratórios anexos, com base no art. 103, inciso VIII e art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal, c/c art. 02 e ss. da Lei nº 9.868/99, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face da Lei nº 15.402, de 8 de maio de 2026, que alterou dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para instituir alterações nas regras de progressão de regime, remição da pena e concurso de crimes aplicáveis aos delitos previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, bem como criar causa especial de diminuição de pena para delitos praticados em contexto de multidão, em manifesta afronta à Constituição da República, conforme as razões expostas a seguir.

I. DA LEGITIMIDADE ATIVA E CABIMENTO DA AÇÃO

a) Da Legitimidade Ativa:

A legitimidade ativa da Federação PSOL-REDE, bem como dos partidos que a integram — Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Rede Sustentabilidade — decorre diretamente do art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal, e do art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 9.868/1999, que conferem legitimidade aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional para o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Ressalta-se que a Federação PSOL-REDE possui representação no Congresso Nacional, requisito constitucional suficiente para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade perante esta Suprema Corte. A composição parlamentar da federação decorre da soma das bancadas dos partidos que a integram, sendo atualmente formada por 12 deputados federais do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e 4 deputados federais da Rede Sustentabilidade, totalizando 16 parlamentares. Desse modo, tanto a Federação PSOL-REDE quanto os partidos federados possuem representação parlamentar ativa no Congresso Nacional, em conformidade com o art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal.

Além disso, o regime jurídico das federações partidárias, introduzido pela Emenda Constitucional nº 97/2017 e regulamentado pela Lei nº 14.208/2021, conferiu às federações atuação institucional unitária e permanente no sistema político-eleitoral brasileiro. Nos termos da legislação vigente, as federações partidárias passam a atuar de forma unificada perante a Justiça Eleitoral, o Poder Legislativo e as demais instituições estatais, sendo equiparadas aos próprios partidos políticos para fins de funcionamento parlamentar, representação institucional e exercício de prerrogativas constitucionais e processuais.

Percebe-se, portanto, que tanto a Federação PSOL-REDE quanto os partidos que a integram — Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Rede Sustentabilidade — possuem plena legitimidade constitucional e processual para o ajuizamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, encontrando-se integralmente preenchidos os requisitos previstos no art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal e no art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 9.868/1999.

b) Do cabimento:

Nos termos do art. 102, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição da

República. Trata-se de competência constitucional destinada à preservação da supremacia da Constituição Federal e à proteção da integridade da ordem constitucional brasileira diante da edição de normas incompatíveis com os preceitos fundamentais estabelecidos pela Carta Republicana.

No caso dos autos, a presente ação dirige-se em face da Lei nº 15.402, de 8 de maio de 2026, diploma normativo editado pelo Congresso Nacional com aptidão para produzir efeitos gerais, abstratos e vinculantes em todo o território nacional. A norma impugnada promove alterações substanciais na Lei de Execução Penal e no Código Penal, especialmente no que se refere aos crimes previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos delitos contra o Estado Democrático de Direito, violando frontalmente a Constituição Federal e os princípios de Direito Penal. Ademais, a forma como foi aprovada pelo Congresso Nacional resultou em vícios insanáveis quanto às normas do processo legislativo constitucional.

Dessa forma, mostra-se plenamente cabível o ajuizamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, diante da existência de norma federal dotada de generalidade, abstração e autonomia normativa, bem como da manifesta controvérsia constitucional instaurada a partir da edição da Lei nº 15.402/2026.

II. DA NORMA IMPUGNADA

Nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.868/99, correlacionam-se os dispositivos impugnados por meio desta Ação Direta de Inconstitucionalidade:

> LEI Nº 15.402, DE 8 DE MAIO DE 2026.
>
> Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
>
> Faço saber que o Congresso Nacional rejeitou o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 2.162, de 2023, e eu, Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, nos termos do § 7º do art. 66 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
>
> Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:
>
> "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções:

I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena;

II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena;

III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena;

IV – (VETADO);

V – (VETADO);

VI – (VETADO);

VII – (VETADO);

VIII – (VETADO);

IX – (VETADO);

X – (VETADO).

"Art. 126. .....

.....

§ 9º O cumprimento da pena restritiva de liberdade em regime domiciliar não impede a remição da pena." (NR)

Art. 2º O Capítulo II do Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 359-M-A e 359-M-B:

"Art. 359-M-A. Quando os delitos deste Capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, na forma do concurso formal próprio de que trata a primeira parte do art. 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte desse dispositivo e no art. 69, todos deste Código."

"Art. 359-M-B. Quando os crimes previstos neste Capítulo forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou exercido papel de liderança."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de maio de 2026.

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br

205º da Independência e 138º da República.

Senador Davi Alcolumbre

Presidente do Senado Federal

Transcrita a integralidade da Lei nº 15.402/2026, ora impugnada, resta cumprido o requisito do art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.868/99.

III. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

A) DA INDEVIDA SUBVERSÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL – FRAGMENTAÇÃO NA APRECIAÇÃO DE VETO PRESIDENCIAL (ART. 57, §2º, IV) - SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DO PARLAMENTO EM APRECIAR INTEGRALMENTE O VETO

A Constituição Federal disciplina, no art. 66, o procedimento constitucional de sanção e veto presidencial, estabelecendo modelo normativo para a formação definitiva das leis no ordenamento jurídico brasileiro. Nos termos do §1º do referido dispositivo, o Presidente da República poderá vetar projeto de lei total ou parcialmente, por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Trata-se de competência constitucional inserida no sistema de freios e contrapesos, destinada a assegurar controle político-jurídico sobre a produção legislativa federal.

Ressalta-se que o próprio texto constitucional estabelece distinção expressa entre veto total e veto parcial. O veto parcial, nos termos do art. 66, §2º, da Constituição Federal, somente pode abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Já o veto total recai sobre a integralidade da proposição legislativa, impedindo o ingresso do projeto inteiro no ordenamento jurídico até ulterior deliberação do Congresso Nacional. Trata-se, portanto, de ato jurídico-político unitário e indivisível, cuja apreciação parlamentar deve observar a mesma integralidade constitucionalmente estabelecida no ato presidencial de veto.

No caso dos autos, o Projeto de Lei nº 2.162-A/2023 foi integralmente vetado pelo Presidente da República, mediante o Veto nº 3/2026. O veto presidencial recaiu sobre a totalidade da proposição legislativa, impedindo o ingresso integral do projeto no ordenamento jurídico brasileiro.

Ocorre que, por ocasião da deliberação parlamentar acerca da derrubada do veto presidencial, por decisão unilateral de sua mesa diretora, o Congresso Nacional apreciou de forma fragmentada o veto, declarando "prejudicados" os incisos IV a X do art. 112 da Lei de Execução Penal, ao mesmo tempo em que manteve em votação e restabeleceu os demais

dispositivos originalmente vetados, especialmente os incisos I, II e III do art. 112, o §9º do art. 126 da Lei de Execução Penal e os arts. 359-M-A e 359-M-B do Código Penal. Observa-se, portanto, que o Congresso Nacional não deliberou sobre a integralidade do veto presidencial, tendo a sua Mesa Diretora realizado verdadeira cisão na proposição vetada, com seleção parcial dos dispositivos destinados ao restabelecimento normativo.

Tal procedimento mostra-se incompatível com o modelo constitucional previsto no art. 66 da Constituição Federal. Isso porque a rejeição parcial de veto integral equivale, na prática, à transformação do veto total em sucessão de vetos parciais autônomos, hipótese não autorizada pela Constituição da República. Quando a Constituição Federal indica que "O veto será apreciado em sessão conjunta" (§4º do Art. 66), não se abre margem para que parte do veto seja apreciado e outra parte não. O veto presidencial total possui natureza unitária e indivisível segundo o texto da Constituição que quanto ao Processo Legislativo Constitucional precisa ser interpretado em sua literalidade, razão pela qual sua apreciação parlamentar deve ocorrer igualmente de forma integral, mediante manutenção ou rejeição da integralidade do ato presidencial.

A fragmentação da apreciação parlamentar e a consequente subtração do direito/prerrogativa do parlamento em apreciar a integralidade do veto presidencial desvirtua a lógica constitucional do processo legislativo e rompe a simetria procedimental estabelecida pelo art. 66 da Constituição Federal. Se o Presidente da República vetou integralmente a proposição legislativa, não pode a Mesa Diretora do Congresso Nacional selecionar isoladamente determinados dispositivos para apreciação do restabelecimento parcial da norma, sem observância do devido processo legislativo constitucional. Proceder de modo diverso significa permitir reconstrução normativa autônoma sem submissão às exigências constitucionais inerentes à formação das leis.

Sobre o tema, é importante que se frise que a Constituição disciplina um arcabouço bastante enxuto, um padrão mínimo para observância do Processo Legislativo Constitucional, cabendo ao próprio parlamento a edição de normas internas, notadamente o Regimento Interno do Congresso Nacional, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o Regimento Interno do Senado Federal. Contra esse arcabouço enxuto, não pode o Parlamento agir, senão para complementá-lo naquilo que não o afronte. Permitir que por ato da Mesa Diretora do Congresso Nacional um veto presidencial não seja apreciado é questão que viola não somente a disciplina do Processo Legislativo Constitucional como também a própria lógica da representação política e social no Parlamento brasileiro e ao seu poder de

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br

deliberação. Afinal, "Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros" (Art. 47 da CF), ou seja, não pode a deliberação sobre o conteúdo do veto no caso ser tomada por um ato administrativo da Mesa Diretora do Congresso Nacional, em fragmentação indevida de ato uno do Presidente da República, nos termos da própria carta magna.

Outrossim, a promulgação parcial de dispositivos originalmente abrangidos por veto presidencial integral mostra-se formalmente incompatível com os arts. 2º e 66, §§1º, 2º, 4º e 6º, da Constituição Federal, uma vez que desrespeita a unidade jurídica do veto total e promove reconstrução normativa parcial sem observância do devido processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei nº 15.402/2026, diante da manifesta incompatibilidade entre o procedimento de rejeição fragmentada do veto presidencial total e o modelo constitucional de formação das leis previsto pela Constituição da República.

B) DA VIOLAÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO BICAMERAL PREVISTO NO ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal estabelece, no art. 65, o modelo legislativo bicameral como garantia essencial de legitimidade democrática e regularidade do processo de formação das leis. Nos termos do referido dispositivo constitucional, "o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação", sendo certo que, "aprovado o projeto, será enviado à sanção ou promulgação", ao passo que, "sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora". Trata-se de garantia procedimental indispensável à validade formal da atividade legislativa federal, impedindo que alterações substanciais promovidas pela Casa revisora sejam incorporadas ao texto normativo sem nova deliberação da Casa iniciadora.

Ressalta-se que o princípio do bicameralismo representa mecanismo constitucional de freios institucionais internos ao próprio Poder Legislativo. A exigência de retorno à Casa iniciadora não constitui mera formalidade procedimental, mas verdadeira garantia democrática destinada a assegurar que modificações substanciais introduzidas pela Casa revisora sejam submetidas a novo debate parlamentar e deliberação legislativa regular.

No caso dos autos, verifica-se flagrante inconstitucionalidade formal na tramitação do Projeto de Lei nº 2.162-A/2023, especialmente quanto às alterações promovidas pelo

Senado Federal nos incisos I e II do art. 112 da Lei de Execução Penal. Veja-se tabela comparativa a seguir:

Versão Final do PL na Câmara dos Deputados	**Versão Final do PL no Senado Federal submetido à Sanção**	**Lei impugnada (Lei nº 15.402/2026)**
O CONGRESSO NACIONAL decreta:	O Congresso Nacional decreta:	Faço saber que o Congresso Nacional rejeitou o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 2.162, de 2023, e eu, Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, nos termos do § 7º do art. 66 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:	Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:	**Art. 1º** A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções:	"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções:	"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções:
I – Se o apenado for primário e for condenado pela prática de crimes previstos nos **Títulos I e II da Parte Especial do Código Penal** mediante exercício de violência ou grave ameaça, deverá ser cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena;	I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no **Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)**, deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena;	I – se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no **Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)**, deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena;
II – Se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crimes previstos nos **Títulos I e II da Parte Especial do Código Penal** mediante exercício de violência ou grave ameaça, deverá ser cumprido ao menos 30% (trinta por cento) da pena;	II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no **Título XII da Parte Especial do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)**, deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena;	II – se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no **Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)**, deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena;
III – Se o apenado for reincidente em crimes diversos dos apontados nos incisos I e II, deverá ser cumprindo ao menos 20% (vinte por cento) da pena;	III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena;	III – se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena;

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br

Percebe-se que o Senado Federal promoveu alteração substancial da redação aprovada pela Câmara dos Deputados ao substituir completamente a lógica normativa originalmente deliberada pela Casa iniciadora. A redação final encaminhada à sanção presidencial passou a prever, no inciso I, que o percentual de 25% aplica-se ao condenado "pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940". Da mesma forma, o inciso II passou a excluir expressamente os crimes previstos no Título XII do Código Penal da fração agravada de 30%.

Não se trata de mera alteração redacional, ajuste técnico ou simples aperfeiçoamento semântico do texto legislativo. A versão aprovada pela Câmara dos Deputados fazia referência exclusivamente aos crimes previstos nos Títulos I e II da Parte Especial do Código Penal, os quais tratam dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o patrimônio, não abrangendo, portanto, os delitos previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

O Senado Federal, contudo, promoveu **modificação substancial do conteúdo normativo originalmente aprovado ao inserir cláusula expressa de exclusão justamente em favor dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito**. Trata-se de alteração relevante, que modifica completamente o alcance jurídico da proposição legislativa e evidencia finalidade específica de beneficiar os investigados e condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, mediante criação de regime executório mais brando para os delitos relacionados à ruptura institucional.

A alteração promovida pela Casa revisora possui inequívoco conteúdo material autônomo e produz consequências jurídicas absolutamente distintas daquelas deliberadas pela Câmara dos Deputados. A substituição da redação originária transforma completamente a abrangência da norma e cria regime executório privilegiado para crimes contra a ordem democrática constitucional, circunstância que evidencia a necessidade constitucional de retorno do projeto à Casa iniciadora, nos termos do art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que alterações substanciais promovidas pela Casa revisora impõem o retorno do projeto à Casa iniciadora, sob pena de violação ao devido processo legislativo constitucional. Cita-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 13.714/2018. Preliminar . Ausência de impugnação específica. Acolhimento. Art. 2º da Lei 13 .714/2018. Inconstitucionalidade formal. Violação ao devido processo legislativo. Emenda modificativa de proposição jurídica aprovada pela Casa Revisora . Necessidade de observância do art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal. Ação parcialmente conhecida e, nessa extensão, pedido julgado procedente. I . Caso em exame 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei 13.714/2018, que dispõe sobre a normatização da identidade visual do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e sobre o acesso de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal à atenção integral à saúde. 2 . O requerente sustenta a inconstitucionalidade da Lei 13.714/2018, alegando vício formal no processo legislativo, pois a Casa Revisora (Senado Federal) teria alterado o mérito do projeto de lei original, aprovado pela Casa Iniciadora (Câmara dos Deputados), sem o devido retorno para nova deliberação, em violação ao art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal. II . Questão em discussão 3. A controvérsia submetida à apreciação consiste em saber se a emenda promovida pelo Senado Federal no projeto de lei que culminou na Lei 13.714/2018 caracterizou alteração do mérito do projeto originalmente encaminhado pela Casa Iniciadora, a exigir o retorno à Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal . III. Razões de decidir 4. Preliminar. Ausência de impugnação específica . Acolhimento. Conhecimento parcial da ação. O requerente deixou de apresentar, de forma fundamentada e específica, argumentos que amparem a pretendida inconstitucionalidade da integralidade da Lei 13.714/2018, o que evidencia, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parcial inépcia da petição inicial . Por outro lado, em relação ao art. 2º da Lei 13.714/2018, é possível extrair de forma clara e objetiva os fundamentos mínimos necessários à sua arguição de inconstitucionalidade, o que autoriza o conhecimento parcial desta ação. 5 . Preliminar. Controvérsia de natureza interna corporis. Rejeição. Na presente sede, o fundamento central desta ação está amparado diretamente no texto constitucional, notadamente no art . 65, parágrafo único, da Constituição Federal. Assim, muito embora seja necessário examinar o iter procedimental do processo legislativo que culminou na Lei 13.714/2018, tal se faz imprescindível para aferir o cumprimento das normas constitucionais pertinentes ao devido processo legislativo. 6 . Mérito. Bicameralismo. Vetores interpretativos. A leitura do devido processo legislativo em um contexto de bicameralismo requer que se leve na devida conta dois traços essenciais: (i) a estrutura do bicameralismo volta-se à finalidade de gerar condições para que o poder seja limitado e controlado pelo próprio poder; (ii) o processo legislativo bicameral serve de instrumento para tanto, e, dessa forma, exige que a produção das leis espelhe a paridade entre Câmara dos Deputados e Senado Federal . 7. Mérito. Bicameralismo.

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br

Interpretação do art . 65 da Constituição Federal. Mostra-se relevante perquirir, diante de uma emenda apresentada pela Casa Revisora, se ela possui, ou não, aptidão para modificar a proposição jurídica originalmente encaminhada pela Casa Iniciadora. Caso se compreenda que a Casa Revisora introduziu emenda que implica alteração, supressão ou complementação de conteúdo, mostra-se indispensável o retorno à Casa Iniciadora para análise e deliberação. Caso se entenda em sentido diverso, ou seja, que a emenda inserida pela Casa Revisora não acarretou modificação quanto à substância do projeto, revela-se prescindível o retorno à Casa Iniciadora . 8. Mérito. Art. 2º da Lei 13 .714/2018. Dispositivo fruto de emenda promovida pela Casa Revisora. Necessidade de retorno à Casa Iniciadora. O projeto inicial da Câmara dos Deputados tratava exclusivamente da normatização e padronização da identidade visual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), enquanto o Senado Federal inseriu um novo dispositivo (art . 2º da Lei 13.714/2018) que fixou a dispensabilidade de comprovante de domicílio ou de inscrição no Sistema Único de Saúde – SUS para o acesso de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal à atenção integral à saúde. 9. Mérito . Art. 2º da Lei 13.714/2018. Dispositivo fruto de emenda promovida pela Casa Revisora . Necessidade de retorno à Casa Iniciadora. A emenda, introduzida pelo Senado Federal, atuando como Casa Revisora, no projeto de lei que culminou na Lei 13.714/2018, modificou substancialmente a proposição jurídica originalmente encaminhada pela Câmara dos Deputados (Casa Iniciadora). 10 . Mérito. Art. 2º da Lei 13.714/2018 . Dispositivo fruto de emenda promovida pela Casa Revisora. Necessidade de retorno à Casa Iniciadora. Ainda que se trate de emenda que visa à maximização da Constituição Federal ou mesmo emenda que, de alguma forma, materialize interpretação passível de ser extraída do texto constitucional ou ainda emenda que signifique o adimplemento de um mandamento constitucional, mostra-se indispensável, para se tornar validamente norma jurídica, aprovação por ambas as Casas do Congresso Nacional. IV . Dispositivo 11. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, do art. 2º da Lei 13.714/2018, mantendo sua vigência pelo prazo de 18 (dezoito) meses, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador poderá reapreciar o tema .

(STF - ADI: 00000000000000006085 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025)

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br

> EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. NÃO CONHECIMENTO. (...) III - O parágrafo único do art. 65 da Constituição Federal só determina o retorno do projeto de lei à Casa iniciadora se a emenda parlamentar introduzida acarretar modificação no sentido da proposição jurídica. (STF - ADI 2238 MC, Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe de 12-09-2008)

Dito isso, verifica-se que a Lei nº 15.402/2026, padece de manifesta inconstitucionalidade formal, uma vez que resultou de alteração substancial promovida pelo Senado Federal sem devolução do projeto à Câmara dos Deputados, em violação ao art. 65 da Constituição da República e ao princípio constitucional do bicameralismo e do devido processo legislativo constitucional.

IV. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

A) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:

O princípio da individualização da pena constitui uma das mais relevantes garantias constitucionais do Direito Penal brasileiro, encontrando previsão expressa no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei regulará a individualização da pena". Cita-se:

> **art. 5º, XLVI da Constituição Federal:**
>
> XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
>
> a) privação ou restrição da liberdade;
>
> b) perda de bens;
>
> c) multa;
>
> d) prestação social alternativa;
>
> e) suspensão ou interdição de direitos;

Trata-se de garantia fundamental diretamente vinculada à dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal substancial e à vedação de tratamentos penais

padronizados e desproporcionais. A Constituição Federal, ao exigir a individualização da sanção penal, impede que o legislador estabeleça mecanismos automáticos de punição incompatíveis com as particularidades da conduta praticada, da gravidade concreta do delito e das circunstâncias subjetivas do agente.

Ressalta-se que a individualização da pena também encontra fundamento nos arts. 1º, III, 5º, *caput*, 5º, XLVII e 5º, LIV, todos da Constituição Federal, bem como nos arts. 33, 59, 68 e 112 da Lei de Execução Penal e arts. 59, 61 e 66 e 68 do Código Penal, os quais estruturam o sistema trifásico de aplicação da pena e disciplinam a progressão de regime conforme as particularidades do caso concreto.

Trata-se, portanto, de garantia constitucional que se projeta em todas as fases da persecução penal, abrangendo a individualização legislativa, judicial e executória, de modo a assegurar que a resposta estatal seja proporcional à infração praticada e às circunstâncias pessoais do condenado. O primeiro deles refere-se à individualização legislativa, momento em que o legislador estabelece parâmetros abstratos de punição conforme a gravidade da infração. O segundo relaciona-se à individualização judicial, em que o magistrado aplica a sanção adequada ao caso concreto. Por fim, há a individualização executória, concretizada durante o cumprimento da pena, especialmente mediante progressão e regressão de regime.

O princípio da individualização da pena "repousa no princípio de justiça segundo o qual se deve distribuir a cada indivíduo o que lhe cabe, de acordo com as circunstâncias específicas do seu comportamento, o que em matéria penal significa a aplicação da pena levando em conta não a norma penal em abstrato, mas, especialmente, os aspectos subjetivos e objetivos do crime" (MASSON, 2020)[1].

A progressão de regime, portanto, constitui instrumento essencial da individualização executória da pena, uma vez que permite distinguir condenados conforme critérios objetivos e subjetivos relacionados à gravidade concreta do delito, reincidência, violência empregada e comportamento carcerário. Em razão disso, o ordenamento jurídico brasileiro sempre estruturou a progressão de regime de maneira escalonada, impondo frações distintas de cumprimento de pena conforme a natureza da infração praticada e as circunstâncias pessoais do condenado. A própria redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, antes das alterações

[1] MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) ~ v. 1 / Cleber Masson. - 14. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.

propostas pela norma impugnada, estabelecia percentuais progressivos e diferenciados, levando em consideração fatores como violência, grave ameaça e reincidência.

Ocorre que a Lei nº 15.402/2026 rompe com essa lógica constitucional ao conferir tratamento executório privilegiado aos crimes previstos no Título XII do Código Penal, isto é, aos delitos contra o Estado Democrático de Direito. Observa-se a tabela a seguir:

Legislação atual	Alteração proposta pela Lei nº 15.402/2026	Consequência prática
Art. 112, I, da LEP Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I- 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;	**Art. 112, I, da LEP** Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: I - se o apenado for primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena;	A norma cria exceção expressa para os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aqueles condenados por golpe de Estado ou abolição violenta do Estado Democrático poderá progredir com 1/6 da pena, independente se primário e mediante o exercício de violência ou grave ameaça.
Art. 112, II, da LEP Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: II- 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;	**Art. 112, II, da LEP (PL)** Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: II - se o apenado for reincidente e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), deverão ser cumpridos ao menos 30% (trinta por cento) da pena;	O texto exclui expressamente os crimes contra o Estado Democrático de Direito da exigência de 30%. Assim, reincidente condenado por crime violento comum continua submetido a fração mais gravosa, enquanto reincidente condenado por crimes golpistas poderá progredir com apenas 1/6 da pena.
Art. 112, III, da LEP	**Art. 112, III, da LEP (PL)** Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma	O dispositivo reduz o percentual exigido para progressão em hipóteses residuais de reincidência e, combinado com os incisos anteriores,

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado;	progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções: III - se o apenado for reincidente em crime diverso dos crimes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser cumpridos ao menos 20% (vinte por cento) da pena;	faz com que crimes contra o Estado Democrático de Direito passem a receber tratamento executório mais favorável do que crimes violentos comuns.
Art. 126, §9º, da LEP Atualmente não existe previsão expressa autorizando remição da pena em regime domiciliar.	**Art. 126, §9º, da LEP (PL)** Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 9º O cumprimento da pena restritiva de liberdade em regime domiciliar não impede a remição da pena.	A norma amplia benefícios executórios ao permitir redução da pena mesmo quando o condenado estiver cumprindo pena em regime domiciliar, fora do sistema prisional tradicional.
Art. 359-M-A do Código Penal Atualmente inexiste regra específica obrigando aplicação do concurso formal próprio para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aplicam-se as regras gerais dos arts. 69 e 70 do Código Penal, permitindo concurso material quando houver desígnios autônomos.	**Art. 359-M-A do CP (PL)** **Abolição violenta do Estado Democrático de Direito** Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência. 359-M-A. Quando os delitos deste Capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, na forma do concurso formal próprio de que trata a primeira parte do art. 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte desse dispositivo e no art. 69, todos deste Código.	A norma impede a soma integral das penas mesmo quando houver múltiplos crimes autônomos contra o Estado Democrático de Direito. Na prática, reduz artificialmente a punição aplicável a agentes que pratiquem diversas condutas golpistas no mesmo contexto.
Art. 359-M-B do Código Penal Atualmente não existe causa especial de diminuição de pena para crimes contra o Estado Democrático praticados em multidão.	**Art. 359-M-B do CP (PL)** **Abolição violenta do Estado Democrático de Direito** Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído:	A norma cria benefício penal específico para crimes contra o Estado Democrático praticados em contexto coletivo. Assim, participantes de atos multitudinários voltados à ruptura institucional poderão receber redução significativa de pena justamente em situações típicas de ataques às instituições democráticas.

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br

	Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência. 359-M-B. Quando os crimes previstos neste Capítulo forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou exercido papel de liderança."	

Veja-se que o novo art. 112, inciso I, da Lei de Execução Penal passa a prever que o condenado primário por crime cometido mediante violência ou grave ameaça deverá cumprir ao menos 25% da pena para progressão de regime, "salvo em relação aos crimes previstos no Título XII da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940". Da mesma forma, o inciso II estabelece que o reincidente condenado por crime cometido mediante violência ou grave ameaça deverá cumprir ao menos 30% da pena, novamente excluindo os crimes previstos no Título XII do Código Penal. Já o inciso III dispõe que o reincidente em crime diverso daqueles previstos nos incisos I e II deverá cumprir ao menos 20% da pena para progressão de regime.

A consequência prática da alteração legislativa revela manifesta violação ao princípio da individualização da pena. Isso porque, **a norma impugnada cria situação em que os condenados por crimes voltados à ruptura institucional e à subversão da ordem democrática constitucional passam a receber tratamento executório mais brando do que aquele conferido a condenados por crimes violentos comuns**, uma vez que deixa de aplicar aos delitos previstos no Título XII do Código Penal os critérios diferenciados de progressão de regime relacionados à gravidade concreta da conduta, ao emprego de violência ou grave ameaça e à condição de reincidência ou primariedade do agente.

Assim, enquanto os demais condenados permanecem submetidos a frações progressivas de 20%, 25% e 30% da pena, conforme as circunstâncias do delito praticado, os autores de crimes contra o Estado Democrático de Direito passam a se sujeitar indistintamente à fração geral de 1/6 da pena (16,66%), independentemente da gravidade da conduta ou das condições pessoais do condenado.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no julgamento do HC 82.959[2], a centralidade constitucional do princípio da individualização da pena no âmbito da execução penal. Na ocasião, a Corte declarou a inconstitucionalidade da vedação absoluta à progressão de regime nos crimes hediondos prevista no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, justamente por compreender que a individualização executória exige análise proporcional e individualizada das circunstâncias do condenado durante o cumprimento da pena. O precedente demonstra que a execução penal não pode ser estruturada mediante critérios automáticos e incompatíveis com a realidade concreta da infração praticada.

No caso dos autos, contudo, o vício constitucional apresenta contornos ainda mais graves. Isso porque o projeto não apenas compromete a individualização executória da pena, mas o faz mediante criação deliberada de tratamento penal privilegiado para crimes contra o próprio Estado Democrático de Direito. A norma deixa de estabelecer critérios proporcionais relacionados à violência, reincidência e gravidade concreta da conduta, substituindo a individualização constitucionalmente exigida por mecanismo automático de progressão mais benéfico justamente para delitos voltados à ruptura institucional e à subversão da ordem democrática.

Ante o exposto, veja-se que as alterações promovidas pela Lei nº 15.402/2026 mostram-se incompatíveis com a Constituição Federal, especialmente com o art. 5º, XLVI, da Carta Republicana, na medida em que suprimem critérios individualizadores essenciais da execução penal e estabelecem regime progressivo artificialmente favorecido para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por tais razões, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada, com a consequente declaração de nulidade das alterações promovidas no art. 112 da Lei de Execução Penal.

[2] PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semi-aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL . Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. (STF - HC: 82959 SP, Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 23/02/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 01-09-2006 PP-00018 EMENT VOL-02245-03 PP-00510 RTJ VOL-00200-02 PP-00795)

B) DA VIOLAÇÃO À TUTELA CONSTITUCIONAL DO BEM JURÍDICO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

O Direito Penal contemporâneo estrutura-se a partir da proteção de bens jurídicos considerados essenciais à preservação do indivíduo, da coletividade e da própria ordem constitucional. Trata-se de limitação material ao poder punitivo estatal, segundo a qual somente se legitima a criminalização de condutas quando voltadas à tutela de valores constitucionalmente relevantes. Nesse sentido, o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico impede a utilização do Direito Penal para tutela de meras questões morais, ideológicas ou subjetivas, exigindo a existência de lesão ou perigo concreto a interesses juridicamente relevantes reconhecidos pela Constituição Federal.

A Constituição Federal tutela expressamente diversos bens jurídicos, dentre eles a vida, prevista no art. 5º, *caput*, a propriedade, igualmente assegurada pelo art. 5º, *caput* e XXII, a honra e a imagem, protegidas pelo art. 5º, X, bem como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, resguardado pelo art. 225 da Carta Republicana, bem como a tutela constitucional do próprio Estado Democrático de Direito, da separação dos Poderes, dos direitos e garantias fundamentais, da soberania popular e da estabilidade institucional da República, previstos nos arts. 60, §4º, II e IV, e 144 da Constituição Federal. Tratam-se de bens jurídicos de natureza transindividual e estruturante da ordem constitucional brasileira, cuja preservação constitui pressuposto indispensável para o funcionamento das instituições democráticas e para a efetividade dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

No âmbito infraconstitucional, a Parte Especial do Código Penal demonstra que a tutela penal decorre da relevância do bem jurídico protegido, razão pela qual os delitos são classificados conforme os interesses fundamentais afetados, como a vida, a liberdade, o patrimônio, a dignidade sexual, a administração pública e a própria ordem democrática constitucional.

A doutrina penal reconhece que a seleção dos bens jurídicos penalmente tuteláveis decorre diretamente da Constituição Federal. Conforme leciona Cleber Masson, "**a função primordial do Direito Penal é a proteção de bens jurídicos fundamentais para a preservação e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade**". Na mesma linha, ressalta o autor que a criação de crimes e a cominação de penas somente se legitimam quando

voltadas à tutela de valores consagrados constitucionalmente.[3] Trata-se da chamada teoria constitucional do Direito Penal, segundo a qual os limites e fundamentos do poder punitivo estatal derivam diretamente da ordem constitucional e dos valores protegidos pela Constituição da República.

Contudo, a Lei nº 15.402/2026 promove verdadeira inversão da lógica constitucional de proteção dos bens jurídicos ao **conferir tratamento executório mais favorável justamente aos delitos que atentam contra o Estado Democrático de Direito**. Veja-se que a norma impugnada mantém sistema progressivo mais rigoroso para os demais delitos, exigindo o cumprimento de 25% da pena para condenados primários por crimes praticados com violência ou grave ameaça, 30% para reincidentes nessas mesmas hipóteses e 20% para reincidentes em crimes diversos. O texto legal impugnado exclui expressamente dessa sistemática os crimes previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos delitos contra o Estado Democrático de Direito, fazendo com que tais infrações permaneçam submetidas, na prática, à fração geral de 1/6 prevista no caput do art. 112 da Lei de Execução Penal, independentemente da gravidade concreta da conduta praticada.

A consequência prática da alteração legislativa revela **manifesta desvalorização do bem jurídico Estado Democrático de Direito**. Isso porque os crimes previstos no Título XII do Código Penal, dentre eles a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, deixam de se submeter às frações agravadas de progressão aplicáveis aos demais crimes violentos. Assim, enquanto delitos que tutelam bens jurídicos individuais, como patrimônio, integridade física e liberdade pessoal, permanecem sujeitos às frações mais gravosas de 20%, 25% e 30%, os crimes voltados à ruptura institucional passam a receber tratamento executório significativamente mais brando, submetendo-se, na prática, à regra geral de progressão correspondente a apenas 1/6 da pena.

Trata-se de distorção incompatível com a ordem constitucional brasileira. Isso porque os crimes previstos no Título XII do Código Penal tutelam a preservação das instituições democráticas, da separação dos Poderes, da soberania popular e da estabilidade constitucional, bens jurídicos de elevada relevância constitucional para a manutenção do próprio Estado Democrático de Direito. Em razão da centralidade dessas garantias para a estrutura constitucional brasileira, mostra-se incompatível com a Constituição a adoção de

[3] MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) ~ v. 1 / Cleber Masson. - 14. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.

tratamento penal mais brando para delitos voltados à ruptura institucional quando comparados a diversos crimes comuns tuteladores de bens jurídicos individuais.

Percebe-se, portanto, que a norma impugnada promove verdadeira **relativização da importância constitucional do bem jurídico Estado Democrático de Direito, conferindo-lhe tutela penal inferior àquela destinada a diversos bens jurídicos individuais**. Ao estabelecer tratamento executório privilegiado para crimes voltados à ruptura democrática, a legislação impugnada rompe a proporcionalidade material exigida pela Constituição Federal e enfraquece a proteção penal de um dos mais relevantes fundamentos estruturantes da República.

A desproporcionalidade torna-se ainda mais evidente quando se observa que o próprio Direito Penal contemporâneo passou a ampliar a tutela penal de bens jurídicos transindividuais justamente em razão de sua relevância coletiva e institucional. A evolução do sistema penal levou à criminalização de condutas relacionadas ao meio ambiente, à ordem econômica, à administração pública e às instituições democráticas precisamente porque tais interesses transcendem a esfera individual e dizem respeito à própria preservação da coletividade e do Estado Constitucional. A norma impugnada, entretanto, atua em sentido diametralmente oposto ao reduzir a intensidade da proteção penal conferida ao Estado Democrático de Direito.

Portanto, as alterações promovidas pela Lei nº 15.402/2026 são incompatíveis com os arts. 1º, *caput*, 5º, *caput*, 60, §4º, II e IV, e 144 da Constituição Federal, na medida em que relativizam a relevância constitucional do bem jurídico Estado Democrático de Direito, ao estabelecer tratamento executório mais favorável para delitos voltados à subversão da ordem constitucional do que aquele atribuído a crimes que atingem bens jurídicos individuais, como a vida, a integridade física, a liberdade e o patrimônio. Por tais razões, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma impugnada, com a consequente declaração de nulidade das alterações promovidas pela norma impugnada.

C) DA VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA PENAL DE MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTO COLETIVO

O art. 359-M-B, incluído no Código Penal pela Lei nº 15.402/2026, estabelece que "quando os crimes previstos neste Capítulo forem praticados em **contexto de multidão**, a pena será reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), desde que o agente não tenha

praticado ato de financiamento ou exercido papel de liderança". Trata-se de dispositivo manifestamente incompatível com a lógica estrutural do ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que institui causa especial de diminuição de pena justamente para hipóteses em que a atuação criminosa ocorre de forma coletiva, multitudinária e potencialmente mais lesiva à ordem pública e à estabilidade institucional.

Ressalta-se que o sistema penal brasileiro historicamente reconhece maior gravidade nas infrações penais praticadas em contexto coletivo ou mediante concurso multitudinário de agentes, especialmente em razão do aumento do potencial ofensivo da conduta, da maior dificuldade de contenção estatal, da intensificação do risco social e da ampliação do dano causado ao bem jurídico tutelado. Em razão disso, o ordenamento jurídico adota, como regra, tratamento penal mais severo para delitos praticados em contexto de multidão, organização coletiva ou associação criminosa.

A reprovabilidade das condutas praticadas em contexto coletivo decorre diretamente do princípio da proporcionalidade da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o qual a sanção penal deve ser individualizada conforme a gravidade concreta da infração praticada. Em razão disso, o próprio ordenamento penal brasileiro historicamente estabelece causas de aumento, agravantes e qualificadoras para delitos praticados em concurso de agentes, associação criminosa, organização coletiva ou atuação multitudinária, reconhecendo que a prática criminosa em coletividade amplia o potencial ofensivo da conduta, intensifica o risco social e dificulta a contenção estatal, circunstâncias que justificam resposta penal proporcionalmente mais severa.

No âmbito infraconstitucional, o próprio Código Penal brasileiro reconhece que a atuação criminosa em concurso de agentes ou mediante mobilização coletiva aumenta a ofensividade da conduta e justifica resposta penal mais severa, conforme se observa, por exemplo, nos arts. 62, inciso I, 155, §4º, inciso IV, e 157, §2º, inciso II, art. 288, todos do Código Penal, que preveem agravamento ou qualificadora para delitos praticados mediante concurso de pessoas.

Da mesma forma, a Lei nº 12.850/2013 prevê regime jurídico mais severo para organizações criminosas, reconhecendo o elevado potencial ofensivo decorrente da atuação estruturada e coletiva de agentes criminosos, bem como a Lei nº 11.343/2006, que determina (art. 40, inciso IV) aumento de pena para crimes de tráfico praticados "com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva".

Trata-se de lógica legislativa consolidada segundo a qual a atuação coletiva potencializa a lesividade da conduta e justifica resposta penal mais intensa.

Ocorre que o art. 359-M-B rompe completamente com essa racionalidade normativa **ao criar causa especial de redução de pena justamente para crimes contra o Estado Democrático de Direito praticados em contexto de multidão**. Embora o sistema penal brasileiro agrava a resposta estatal diante de delitos praticados coletivamente, a norma impugnada estabelece benefício penal específico para agentes que pratiquem crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito mediante mobilização multitudinária.

A distorção torna-se ainda mais grave porque os crimes previstos no Título XII do Código Penal possuem, por natureza, forte dimensão coletiva e institucional. Condutas voltadas à ruptura democrática, invasão de prédios públicos, subversão institucional e ataques à ordem constitucional frequentemente se desenvolvem justamente em contexto de mobilização coletiva, tumulto social e atuação multitudinária coordenada. Assim, a norma impugnada acaba transformando elemento de maior gravidade da conduta em fator de abrandamento penal.

Diante do exposto, o art. 359-M-B, incluído pela Lei nº 15.402/2026, mostra-se incompatível com a Constituição Federal, bem como com a própria sistemática estruturante do Direito Penal brasileiro, na medida em que transforma circunstância tradicionalmente agravadora da responsabilidade penal em causa especial de diminuição de pena para crimes voltados à subversão da ordem democrática constitucional. Por tais razões, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, com a consequente declaração de nulidade do art. 359-M-B do Código Penal.

D) DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CULPABILIDADE E DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL SUBJETIVA

O art. 359-M-A, introduzido no Código Penal pela Lei nº 15.402/2026, estabelece que, quando os delitos previstos no Capítulo II do Título XII do Código Penal estiverem "inseridos no mesmo contexto", a pena deverá ser aplicada obrigatoriamente na forma do concurso formal próprio, "ainda que existente desígnio autônomo", vedando-se expressamente a aplicação do concurso material previsto no art. 69 do Código Penal e da parte final do art. 70 do mesmo diploma legal. Trata-se de alteração incompatível com a

estrutura dogmática do Direito Penal brasileiro, pois elimina a possibilidade de responsabilização proporcional do agente mesmo diante da prática consciente e autônoma de múltiplos delitos contra o Estado Democrático de Direito.

O concurso formal, também denominado concurso ideal, encontra previsão no art. 70 do Código Penal e ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Nessa hipótese, o sistema penal brasileiro tradicionalmente reconhece tratamento mais benéfico ao réu, aplicando-se apenas a pena do crime mais grave, aumentada de um sexto até metade. Trata-se, portanto, de mecanismo excepcional de favorecimento penal, justificado precisamente pelo fato de a pluralidade de resultados decorrer de uma única conduta, sem intenção autônoma de produzir diversos delitos independentes.

A lógica do concurso formal repousa justamente na menor reprovabilidade da conduta quando comparada ao concurso material de crimes. Isso porque, no concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, o agente pratica múltiplos delitos mediante condutas autônomas ou mediante intenções criminosas independentes, razão pela qual as penas são somadas cumulativamente. Já no concurso formal próprio, a ordem jurídica compreende que a pluralidade de resultados decorre de um único contexto volitivo, circunstância que justifica tratamento penal mais favorável.

O próprio art. 70 do Código Penal estabelece expressamente essa distinção ao prever, em sua parte final, que as penas deverão ser aplicadas cumulativamente "se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos". Desígnios autônomos correspondem justamente à intenção independente do agente de produzir múltiplos resultados criminosos. Em outras palavras, ocorre quando o autor deseja conscientemente praticar mais de um crime, ainda que mediante uma única ação ou dentro de um mesmo contexto fático.

A responsabilização penal no Estado Constitucional brasileiro estrutura-se a partir dos princípios da culpabilidade, da proporcionalidade e da responsabilização subjetiva, extraídos dos incisos XLV, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição Federal. Tais garantias constitucionais impõem que a sanção penal corresponda ao grau de reprovação subjetiva da conduta praticada, considerando a intensidade do dolo, a pluralidade de intenções criminosas e a gravidade concreta da atuação do agente. A existência de desígnios autônomos revela precisamente maior intensidade da vontade criminosa e maior reprovabilidade da conduta, circunstâncias que legitimam resposta penal proporcionalmente mais severa.

A legislação penal brasileira, portanto, construiu sistema de responsabilização baseado na culpabilidade subjetiva do agente, distinguindo situações em que a pluralidade de crimes decorre acidentalmente de uma única conduta daquelas hipóteses em que o agente efetivamente pretende produzir diversos resultados criminosos. Quanto maior a autonomia da vontade criminosa e a multiplicidade de desígnios delitivos, maior deve ser a resposta penal estatal. Trata-se de lógica diretamente vinculada ao princípio constitucional da culpabilidade e à necessidade de individualização concreta da pena.

Contudo, o art. 359-M-A rompe completamente com essa estrutura dogmática ao determinar aplicação obrigatória do concurso formal próprio mesmo quando houver desígnios autônomos. Destaca-se que a norma impugnada determina que o agente que desejou conscientemente praticar diversos crimes contra o Estado Democrático de Direito receba exatamente o mesmo benefício jurídico conferido às hipóteses em que a pluralidade de resultados decorre de circunstância não autonomamente desejada.

Trata-se, na prática, de premiação legislativa da pluralidade intencional de delitos. O dispositivo elimina parcela essencial da análise da culpabilidade do agente ao impedir que o magistrado diferencie situações em que houve efetiva autonomia criminosa e multiplicidade consciente de ataques à ordem democrática constitucional. Assim, ainda que o autor tenha desejado conscientemente praticar diversos crimes distintos, o ordenamento será obrigado a tratá-lo como se estivesse diante de hipótese de menor reprovabilidade penal.

A vedação ao cômputo cumulativo das penas, mesmo diante de desígnios autônomos, rompe a proporcionalidade entre a intensidade da vontade criminosa e a resposta penal estatal, em afronta ao devido processo legal substancial previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Além disso, esvazia a individualização judicial da pena ao impedir que o magistrado considere adequadamente a multiplicidade de condutas desejadas e a efetiva dimensão subjetiva da atuação criminosa.

Percebe-se, portanto, que a norma impugnada desestrutura a própria lógica do sistema de concursos de crimes prevista no Código Penal ao impedir que a pluralidade de intenções criminosas produza consequências penais proporcionais à gravidade concreta da conduta praticada. Ao afastar compulsoriamente a aplicação do concurso material mesmo diante de desígnios autônomos, o art. 359-M-A esvazia a análise da culpabilidade do agente, enfraquece a responsabilização penal subjetiva e institui benefício incompatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da individualização da pena e do devido

processo legal substancial. Em razão disso, revela-se necessária a declaração de inconstitucionalidade do art. 359-M-A da lei impugnada.

E) DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REMIÇÃO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR

A Lei nº 15.402/2026 promove alteração no art. 126 da Lei de Execução Penal para incluir o §9º, segundo o qual "o cumprimento da pena restritiva de liberdade em regime domiciliar não impede a remição da pena". Trata-se de modificação substancial da sistemática executória penal brasileira, pois amplia a incidência da remição da pena para hipótese de cumprimento domiciliar da sanção penal, desvinculando o benefício executório do efetivo ônus inerente ao cumprimento ordinário da pena privativa de liberdade.

A remição da pena constitui instituto jurídico voltado à concretização das finalidades ressocializadoras da execução penal, permitindo ao condenado abreviar o tempo de cumprimento da pena mediante efetivo desempenho de atividades laborais ou educacionais. O instituto encontra fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal, os quais estruturam a execução penal a partir da harmônica integração social do condenado e da valorização do trabalho e do estudo como mecanismos de ressocialização progressiva do apenado.

Ressalta-se que a própria Constituição Federal assegura, no art. 5º, XLVI e LIV, a necessidade de que a execução penal observe critérios de proporcionalidade, individualização da pena e racionalidade jurídico-constitucional. A sanção penal, inclusive em sua fase executória, deve guardar correspondência com a gravidade concreta da infração praticada e com o efetivo grau de restrição imposto ao condenado. Trata-se de exigência diretamente vinculada ao devido processo legal e à legitimidade constitucional da execução penal.

Nesse contexto, a remição da pena sempre foi concebida pelo ordenamento jurídico brasileiro como benefício condicionado ao efetivo esforço ressocializador do apenado durante o cumprimento da sanção penal. O instituto pressupõe contraprestação concreta do condenado mediante trabalho, estudo ou atividade apta a demonstrar disciplina, comprometimento e reintegração social progressiva. Justamente por isso, a remição encontra-se associada ao contexto de efetiva execução da pena privativa de liberdade e às limitações inerentes ao ambiente prisional.

Ocorre que **o dispositivo impugnado rompe essa lógica ao admitir a remição da pena mesmo durante o cumprimento em regime domiciliar**. O regime domiciliar,

por sua própria natureza, constitui modalidade significativamente mais branda de execução penal, caracterizada pela mitigação substancial das restrições ordinariamente impostas ao condenado no sistema penitenciário tradicional. Trata-se de hipótese excepcional de cumprimento da pena, marcada pela redução das limitações à liberdade de locomoção, convivência social e rotina cotidiana do apenado.

A consequência prática da alteração legislativa revela evidente desproporcionalidade executória. Isso porque o condenado passa a acumular, simultaneamente, dois benefícios penais distintos, uma vez que **i)** cumpre a pena em modalidade significativamente menos gravosa do que o regime prisional ordinário e **ii)** obtém redução adicional do tempo de pena mediante remição. A norma impugnada permite que o condenado reduza o tempo de sanção mesmo já submetido a regime executório excepcionalmente favorecido.

Conclui-se, portanto, que o §9º do art. 126 da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei nº 15.402/2026, revela-se incompatível com o art. 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal, bem como com a própria sistemática ressocializadora e progressiva da execução penal prevista na Lei de Execução Penal. Ao permitir a remição da pena durante o cumprimento em regime domiciliar, a norma impugnada amplia desproporcionalmente os benefícios executórios e esvazia a racionalidade constitucional da execução da pena. Em razão disso, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, com a consequente nulidade do §9º do art. 126 da Lei de Execução Penal.

F) DA *MENS LEGIS* E DA *MENS LEGISLATORIS*

A interpretação constitucional das normas jurídicas não se limita à literalidade do texto legislativo, exigindo também a análise de sua finalidade concreta, de seus objetivos materiais e da intenção subjacente à atividade legislativa. Nesse contexto, a hermenêutica jurídica reconhece a relevância da teoria da *mens legis* e da *mens legislatoris*, voltadas à identificação do espírito da lei e da intenção do legislador ao editar determinado ato normativo. Trata-se de técnica interpretativa indispensável ao controle de constitucionalidade, sobretudo quando há indícios de utilização da atividade legislativa para esvaziamento de garantias constitucionais ou enfraquecimento indevido da tutela de determinados bens jurídicos.

Ressalta-se que a Constituição Federal não confere ao legislador liberdade absoluta para editar normas penais dissociadas da finalidade constitucionalmente legítima do poder

punitivo estatal. A atividade legislativa encontra limite material na própria Constituição Federal, dispositivos que assegura a preservação do Estado Democrático de Direito, da separação dos Poderes e da própria ordem constitucional republicana. Em razão disso, o controle de constitucionalidade também deve alcançar hipóteses em que a finalidade concreta da norma revele desvio incompatível com os valores estruturantes da Constituição.

No caso dos autos, a intenção subjacente à Lei nº 15.402/2026 revela-se inequívoca. As alterações promovidas concentram-se precisamente nos dispositivos penais e executórios incidentes sobre os crimes previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos delitos contra o Estado Democrático de Direito. Não se trata de reforma ampla e genérica do sistema penal brasileiro, mas de intervenção legislativa destinada especificamente à redução da resposta penal aplicável aos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e delitos conexos relacionados à ruptura institucional.

A própria estrutura normativa da lei impugnada evidencia essa finalidade concreta. O legislador exclui os crimes contra o Estado Democrático de Direito das frações agravadas de progressão de regime previstas para delitos praticados com violência ou grave ameaça, cria causa especial de diminuição de pena para crimes praticados em contexto de multidão, impede a aplicação do concurso material mesmo diante de desígnios autônomos e amplia benefícios executórios mediante remição da pena em regime domiciliar. Destaca-se que **todas as alterações promovidas pela lei impugnada convergem para um único resultado prático consistente no abrandamento sistemático da responsabilização penal aplicável aos delitos voltados à subversão da ordem constitucional.**

Percebe-se, ainda, que a edição da norma ocorre em contexto histórico absolutamente específico e determinado. Após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, foram instauradas centenas de investigações e ações penais relacionadas à invasão e depredação das sedes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Até janeiro de 2026, aproximadamente 1.399 pessoas[4] haviam sido responsabilizadas criminalmente por delitos como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa e incitação ao crime.

[4] https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/atos-antidemocraticos-de-8-de-janeiro-stf-avanca-na-responsabilizacao-dos-envolvidos/

Dentre os investigados e condenados figuram, inclusive, autoridades públicas, ex-integrantes do governo federal e agentes estatais acusados de participação, planejamento, financiamento ou omissão deliberada relacionada aos atos de ruptura institucional ocorridos em 8 de janeiro de 2023. O contexto político-criminal em que surge a norma impugnada demonstra, portanto, inequívoca correlação material entre as alterações legislativas promovidas e os processos criminais atualmente em curso relacionados aos ataques às instituições democráticas brasileiras.

A *mens legislatoris* revela-se ainda mais evidente quando se observa que as alterações promovidas não seguem lógica geral de reforma humanitária ou de redução sistêmica do encarceramento. O legislador não promoveu revisão ampla das regras de execução penal aplicáveis a todos os delitos, tampouco alterou genericamente os critérios de concurso de crimes previstos no Código Penal. Percebe-se que **as modificações se concentram precisamente nos mecanismos jurídicos incidentes sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, evidenciando intenção legislativa específica de abrandar a responsabilização penal dos envolvidos em atos de ruptura institucional.**

Trata-se, portanto, de utilização instrumental da atividade legislativa para criação de regime penal privilegiado direcionado a grupo determinado de agentes submetidos à persecução penal por ataques à ordem democrática constitucional. A norma impugnada promove verdadeira desestruturação seletiva da tutela penal do Estado Democrático de Direito, criando benefícios inexistentes para inúmeros outros delitos do sistema penal brasileiro e enfraquecendo artificialmente a resposta estatal aplicável aos responsáveis por graves atentados às instituições republicanas.

Ressalta-se que o controle de constitucionalidade não pode ignorar a finalidade concreta da atividade legislativa quando esta revela incompatibilidade material com os fundamentos estruturantes da Constituição Federal. A utilização do poder legislativo para esvaziar seletivamente a responsabilização penal de crimes voltados à ruptura democrática representa afronta direta ao Estado Democrático de Direito e compromete a própria integridade da ordem constitucional brasileira.

Observa-se, portanto, que a Lei nº 15.402/2026 não se limita a promover alterações técnicas no sistema penal, mas institui verdadeiro mecanismo normativo de abrandamento seletivo da responsabilização penal aplicável aos autores de crimes contra o Estado Democrático de Direito, especialmente aqueles relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A *mens legislatoris* subjacente à norma revela finalidade incompatível com

os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade legislativa, da proporcionalidade e da proteção adequada da ordem democrática, previstos no art. 37, *caput*, da CF.

Diante desse cenário, evidencia-se que a finalidade concreta da norma impugnada mostra-se materialmente incompatível com a Constituição Federal, na medida em que instrumentaliza a atividade legislativa para enfraquecer seletivamente a tutela penal do Estado Democrático de Direito e beneficiar agentes envolvidos em graves ataques às instituições republicanas. Impõe-se, assim, o reconhecimento da inconstitucionalidade material da Lei nº 15.402/2026, diante da manifesta incompatibilidade entre sua finalidade legislativa concreta e os valores estruturantes da Constituição da República.

V. DA MEDIDA CAUTELAR

A concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade encontra fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999 e exige a presença concomitante do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*. No caso dos autos, ambos os requisitos mostram-se amplamente demonstrados diante da gravidade das alterações promovidas pela Lei nº 15.402/2026 e dos efeitos imediatos e potencialmente irreversíveis decorrentes da aplicação dos dispositivos impugnados.

O ***fumus boni iuris*** evidencia-se pela manifesta incompatibilidade material entre a norma impugnada e a Constituição Federal. Conforme amplamente demonstrado nos tópicos anteriores, os dispositivos questionados promovem verdadeiro abrandamento seletivo da responsabilização penal aplicável aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, estabelecendo regime executório privilegiado para delitos voltados à ruptura institucional e à subversão da ordem constitucional. A norma impugnada afronta diretamente os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da culpabilidade, da responsabilização penal subjetiva e da proteção adequada da ordem democrática, além de desestruturar a própria lógica sistemática do Direito Penal brasileiro.

Ressalta-se que a plausibilidade jurídica da pretensão também decorre do fato de que a legislação impugnada cria benefícios penais inexistentes para inúmeros outros delitos significativamente menos gravosos sob a perspectiva constitucional. A exclusão dos crimes previstos no Título XII do Código Penal das frações agravadas de progressão de regime, a criação de causa especial de diminuição de pena para delitos praticados em contexto

multitudinário e a vedação da aplicação do concurso material mesmo diante de desígnios autônomos revelam tratamento normativo excepcionalmente favorecido para infrações dirigidas contra o próprio Estado Democrático de Direito.

O *periculum in mora*, por sua vez, mostra-se igualmente inequívoco. Isso porque a Lei nº 15.402/2026 possui eficácia imediata e incide diretamente sobre investigações, ações penais e execuções penais atualmente em curso relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e demais delitos previstos no Título XII do Código Penal. A aplicação imediata da norma impugnada poderá produzir redução automática de penas, progressões antecipadas de regime, afastamento do concurso material e incidência imediata de causas especiais de diminuição de pena, gerando efeitos concretos potencialmente irreversíveis no âmbito da persecução penal e da execução das sanções já impostas pelo Poder Judiciário.

A urgência da medida cautelar torna-se ainda mais evidente diante da impossibilidade prática de recomposição integral dos efeitos decorrentes da aplicação da norma impugnada. Eventuais progressões de regime, reduções de pena, benefícios executórios e revisões condenatórias implementadas com fundamento nos dispositivos questionados **poderão gerar situações processuais e executórias de difícil reversão**, comprometendo a efetividade da jurisdição constitucional e produzindo enfraquecimento imediato da tutela penal do Estado Democrático de Direito.

Percebe-se, ainda, que a manutenção da eficácia da norma durante o trâmite da presente ação direta poderá ocasionar tratamento jurídico desigual e instabilidade no sistema de persecução penal relacionado aos crimes contra a ordem democrática constitucional. A aplicação imediata dos dispositivos impugnados tende a produzir multiplicidade de decisões judiciais conflitantes, pedidos revisionais, requerimentos de progressão de regime e revisões de dosimetria penal, ampliando a insegurança jurídica e comprometendo a coerência do sistema penal brasileiro.

A excepcional gravidade institucional da controvérsia também recomenda a imediata atuação desta Suprema Corte. Os dispositivos impugnados incidem diretamente sobre crimes destinados à ruptura institucional, à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao comprometimento da estabilidade constitucional da República. Trata-se de matéria que transcende interesses individuais e alcança a própria preservação da ordem democrática e da integridade das instituições republicanas, circunstância que exige atuação cautelar firme e imediata do Supremo Tribunal Federal.

Ressalta-se, ademais, que o perigo de dano não se limita aos efeitos individuais decorrentes da aplicação da norma, mas alcança a própria proteção constitucional da democracia brasileira. O enfraquecimento seletivo da tutela penal dos crimes previstos no Título XII do Código Penal produz impacto institucional direto sobre a capacidade estatal de repressão proporcional a condutas voltadas à desestabilização da ordem constitucional e ao ataque às instituições democráticas.

Por tais razões, requer-se a concessão de medida cautelar, *ad referendum* do Plenário, para suspender integralmente a eficácia dos arts. 112, incisos I, II e III, e 126, §9º, da Lei de Execução Penal, bem como dos arts. 359-M-A e 359-M-B do Código Penal, introduzidos pela Lei nº 15.402/2026, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade.

VI. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, os Partidos requerentes requerem:

a) a admissão e o conhecimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por este Egrégio Supremo Tribunal Federal;
b) seja deferida a medida cautelar, *ad referendum* do Plenário, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/99, para fins de suspender a eficácia da Lei nº 15.402, de 8 de maio de 2026, até julgamento da presente ação direta pelo Plenário deste Egrégio Supremo Tribunal;
c) o referendo da Medida Cautelar deferida pelo Tribunal Pleno, após a oitiva dos órgãos e autoridades previstos na Lei 9.868/1999, mantendo-se a suspensão da eficácia da norma impugnada até o julgamento final da presente ação;
d) a notificação do Exmo. Advogado-Geral da União para se manifestar sobre a presente ação, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal;
e) a notificação do Exmo. Procurador-Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º, da Constituição Federal;
f) Sejam requisitadas informações ao Congresso Nacional, autoridade que emanou o ato cuja declaração de inconstitucionalidade se pretende;

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br

g) no mérito, seja **julgada integralmente procedente a presente ação, confirmando a medida cautelar, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 15.402, de 8 de maio de 2026.**

Deixa de se atribuir valor à causa, em razão da impossibilidade de quantificar seu conteúdo econômico.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 08 de maio de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
RAPHAEL SODRE CITTADINO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

RAPHAEL SODRÉ CITTADINO
OAB nº 53.229-DF

BRUNA DE FREITAS DO AMARAL
OAB nº 69.296-DF

PRISCILLA SODRÉ PEREIRA
OAB nº 53.809-DF

JÉSSYCA A. M DE OLIVEIRA
OAB nº 87.906-DF

SAUS, Quadra 01, Lote 01, Bloco M, Ed Libertas Salas 610/611 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70070-935
+55 61 3223-9048 contato@cittadino.adv.br www.cittadino.adv.br